بموجبتها ولو كان بخلع بثمرة لم تطِبْ او بآبق فالقيمةُ حينئذ
كالإتلاف بلا تأخير للحصول فتُعتبر القيمةُ حينئذ على الأحسن
وان كان بعتق غرما قيمتَه وولاؤُه له وهل ان كان لأجل يغرمان
القيمةَ والمنفعةُ اليه لهما او تسقط منها المنفعة او يخيّر فيهما اقوالٌ
وان كان بعتقِ تدبير فالقيمةُ واستوفيا من خدمته فإن عتق بموتِ
سيّده فعليهما وهما أولى ان ردّه دَيْن او بعْضه كالجناية وان كان
بكتابة فالقيمةُ واستوفيا من نجومه وان رُقّ فمن رقبته وان كان بإيلاد
فالقيمةُ واخذَا من أرشِ جناية عليها وفيما استفادته قولانِ وان كان
بعتقها فلا غُرْمَ او بعتقِ مُكاتب فالكتابةُ وان كان ببنوّة فلا غُرمَ
الا بعد أخذ المال بإرث الا ان يكون عبدا فقيمتُه اوّلا ثم ان مات
وترَكَ آخر فالقيمةُ للآخر وغَرِمَا له نصفَ الباقي وان ظهر دَيْن
مستغرق أُخذ من كلّ نصفُه وكُمّل بالقيمة ورجعا على الاوّل بما
غرمه العبدُ للغريم وان كان برقّ لحُرّ فلا غُرمَ الا لكلّ ما استُعمل
ومال انتُزع ولا يأخذه المشهود له ووُرث عنه وله عطيّتُه لا تزوّجٌ
وان كان بمائة لزيْد وعمرو ثم قالا لزيد غرمَا خمسين لعمرو فقط وان
رجع احدُهما غرمَ نصْفَ الحقّ كرجل مع نساء وهو معهنّ في الرضاع
كاثنتين وعن بعضه غرمَ نصفَ البعض وان رجعَ مَن يستقلّ الحكمُ
بعدمه فلا غرمَ فإذا رجع غيرُه فالجميع وللمقضيّ عليه مطالبتهما
بالدفع للمقضيّ له وللمقضيّ له ذلك اذا تعذّر من المقضيّ عليه وان
امكن جمْع بين البيّنتين جُمع والا رُجّح بسبب مِلك كنسج ونتاجٍ الا بملك
من المقاسم او تاريخٍ او تقدُّمه وبمزيد عدالة لا عدد وبشاهدين على
شاهد ويمين او امرأتين وبيدٍ ان لم ترجّح ببيّنة مُقابِله فيحلف وبالملك
على الحوز وبنقل على مستصحبة وصحّةُ الملك بالتصرّف وعدم مُنازِع
وحوز